

		감 사
결 재	윤리감사실장	

특 정 감 사 (조 사 보 고)

2016. 8.

한국산업기술시험원
윤 리 감 사 실

목 차

I. 감사실시 개요	2
1. 감사목적	2
2. 감사중점	2
3. 감사기간 및 인원	2
II. 감사결과	3
1. 감사처분 총괄	3
2. 감사처분 요약	3
3. 사건개요 및 조사내용	4
4. 조치사항	8
5. 기타(첨부)	9

I. 감사실시 개요

1. 감사목적

본 감사는 재직하고 있는 직원이 업무부문 파트팀장 및 선배로부터 부당행위를 당하였다고 윤리감사실로 신고(첨부)하여 옴에 따라 신고내용의 사실관계 확인 및 피신고자, 소속 감독자의 규정 위반 여부를 조사하였다.

그리고 신고 내용의 사실관계를 확인함과 아울러 유사한 사례가 재발하지 않도록 방지 방안을 마련하고, 즐거운 직장 만들기 위한 일환으로 이번 감사를 실시하였다.

2. 감사중점

이번 감사는 직장에서의 부당행위에 관한 신고로 해당 신고내용의 사실관계 및 피신고자, 소속 감독자의 규정 위반 여부 확인에 중점을 두었다.

3. 감사기간 및 인원

이번 감사는 2016.7.15.~2016.7.27.(13일간)까지 3명의 내부감사인이 투입되어 조사를 실시한 후 윤리감사실 내부 검토 과정을 거쳐 2016.8.16.에 감사 결과를 최종 확정하였다.

-
- 1) 부당행위 : 위해, 협박·모욕, 과다 요구(업무상 명백히 불필요하거나 수행 불가능한 업무 지시), 과소 요구(합리성 없이 능력과 경험에 동떨어진 낮은 업무 지시), 개인 자유침해(과도한 참견) 등이 있다.

II. 감사결과

1. 감사처분 총괄

합 계		환수 (금액)	징계	시정	경고	주의	개선	권고	통보
신분상 조치인원	재정상 조치금액								
4명	-	-	2명	-	1명	1명	-	-	-

2. 감사처분 요약

순번 (성명)	지적사항	처분요구사항
1 (AAA)	품위유지의무 위반	○ 우리 원의 복무규정 제11조(품위 유지 의무), 윤리강령(규정) 제11조(임직원 상호관계)에 의거 “직원은 업무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니되며, 임직원은 상호간에 직장생활에 필요한 기본 예의를 지켜야 하며 불손한 언행이나 다른 임직원을 비방하는 등의 괴로움을 주는 행위를 하여서는 아니 되도록” 되어 있으나, 업무부문 파트팀장 AAA은 △△원 EEEEE와 2016년도 3월 초부터 6월 중순까지 굴뚝정도 검사 업무를 함께 수행 하면서 감사내용 [표 1]과 같이 부당행위를 한 사실이 있는 바, 이는 우리 원 징계세칙 [별표 1] 징계기준 7. 품위유지위반 마. 기타 비위의 정도가 심하고 중과실로 중징계(정직)에 해당되어 징계세칙 5조에 따라 징계처분할 것
2 (BBB)	품위유지의무 위반	○ 우리 원의 복무규정 제11조(품위 유지 의무), 윤리강령(규정) 제11조(임직원 상호관계)에 의거 “직원은 업무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니되며, 임직원은 상호간에 직장생활에 필요한 기본 예의를 지켜야 하며 불손한 언행이나 다른 임직원을 비방하는 등의 괴로움을 주는 행위를 하여서는 아니 되도록” 되어 있으나, 업무부문 파트 선배인 △△원 BBB은 △△원 EEEEE와 2015년도 12월 초순 부터 2016년도 3월 초순까지 굴뚝정도검사 업무 수행, 이후 2016년도 6월 중순 까지 굴뚝정도검사 업무 관련 SOP보고서 작성을 요구하면서 감사내용 [표 2]와 같이 부당행위를 한 사실이 있는 바, 이는 우리 원 징계세칙 [별표 1] 징계기준 7. 품위유지위반 마. 기타 비위의 정도가 심하고 중과실로 중징계(정직)에 해당되어 징계세칙 5조에 따라 징계처분할 것
3 (CCC)	센터 관리감독 소홀	○ 센터장 CCC은 AAA, BBB의 직상감독자로서 윤리강령(규정) 제4조 제2항에 “높은 윤리적 가치관을 가지고 개인의 품위와 시험원의 명예를 유지·발전시킬 수 있도록 관리 하도록” 되어 있어 이 규정에 따라 관리감독을 철저히 하여야 함에도 이를 소홀히 하여 센터원 간 부당행위가 발생한 것에 대하여는 징계세칙 제4조(경고 또는 주의)를 적용하여 경고조치할 것
4 (DDD)	부서 관리감독 소홀	○ 부서장 DDD은 AAA, BBB의 차상위감독자로서 소속 부서에서 비이성적인 부당행위가 일어 나지 않도록 관리감독을 철저히 하여야 함에도 이를 소홀히 하여 부서원 간 부당행위가 발생한 것에 대하여는 징계세칙 제4조(경고 또는 주의)를 적용하여 주의조치할 것

3. 사건개요 및 조사내용

가. 사건개요

직장에서의 부당행위 신고자 △△원 EEEEE(이하 직급 생략)는 우리 원에 2015.10.1일자로 채용형 인턴으로 입사하여 2016.3.1일자로 일반직으로 전환되었으며, #####본부 ◇◇◇◇센터에서 굴뚝정도검사 담당자로 근무하는 일정기간 동안 업무부문 파트팀장 AAA(이하 존칭 생략), 업무부문 파트 선배인 △△△△원 BBB(이하 직급 생략)으로부터 위해, 협박·모욕, 과다요구(업무상 명백히 불필요하거나 수행 불가능한 업무 지시), 과소 요구(합리성 없이 능력과 경험에 동떨어진 낮은 업무 지시), 개인자유침해(과도한 참견) 등으로 부당행위를 당하였다고 신고하여 왔으며, 해당 신고 내용의 사실관계 및 피신고자, 소속 감독자의 규정 위반 여부를 확인하였다.

나. 조사내용

1) AAA의 경우

우리 원의 복무규정 제11조(품위 유지 의무), 윤리강령(규정) 제11조(임직원 상호관계)에 의거 “직원은 업무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니되며, 임직원은 상호간에 직장생활에 필요한 기본 예의를 지켜야 하며 불손한 언행이나 다른 임직원을 비방하는 등의 괴로움을 주는 행위를 하여서는 아니 되도록” 되어 있으나, AAA은 EEEEE와 2016년도 3월 초 부터 6월 중순까지 굴뚝정도검사 업무를 함께 수행 하면서 [표 1]과 같이 부당행위를 한 사실이 있는 바, 이는 우리 원 징계세칙 [별표 1] 징계기준 7. 품위유지위반 마. 기타 비위의 정도가 심하고 중과실로 중징계(정직)에 해당된다.

[표 1] : AAA 부당행위 내역

구 분	분 류	주요내용
신체적 괴롭힘	위해	• 4월 28일(목) LG화학 청주공장 정도검사 현장에서 자기 지시에 잘 따르지 않는다는 이유로 안전모를 쓰고 있는 상태의 EEEEE의 머리를 때리고 머리를 잡고 흔들어서 밀치는 등 물리적 위해를 가하였음. • 5월 2일(월) 현대제철 정도검사 현장에서 EEEEE가 지시를 잘 따르지 않는다는 이유로 스스로 머리를 스스로 때리게 해서 EEEEE는 많게는 하루에 200대 넘게 머리를 때려야만 했음. EEEEE는 과도한 머리 가격으로 이후 후유증이 생겨 5월 14일(토) 새벽 3시경에 서울 보라매병원 응급실에 입원하여 머리 검사를 받기도 하였음
과다 요구	불필요한 일 강요	• EEEEE가 평소 자주 대답을 크게 하라고 강요하고 지시한 업무를 복명복창하고 문자로 지시한 업무도 복명복창하라고 요구하였음 • 평소 자주 일상적인 업무 보고 외에도 EEEEE가 사무실을 비울 때마다 AAA에게(부재시에는 행정담당 여직원에게) 보고를 하도록 하고, 심지어는 퇴근할 때와 주말에 출근할 때도 보고하도록 하는 등 정상적인 업무 보고 범위를 벗어난 과한 보고를 요구하였음 • AAA은 EEEEE에게 매일(주말, 공휴일은 제외) 부서 SNS공간인 네이버 밴드에 업무 글을 작성하여 올리도록 지시하였음. 이런 사항은 자발적으로 작성하여야 함에도 의무적으로 글을 하나씩 작성, 게시하게 하여 업무 압박감을 느끼도록 하였음
기타	금전 문제	• EEEEE가 지시받은 업무를 제대로 이행하지 못할 시에 페널티를 주겠다고 하여 EEEEE에게 페널티를 생각해오라고 종용하였음. 이에 EEEEE는 여러 안을 제시했다가 퇴짜를 맞았고 결국 마지막으로 생각한 것이 벌금을 내겠다는 것이었음. 그 후로 AAA에게 지적을 받을 때마다 회식비라는 명목하에 작게는 X만원에서 많게는 XX만원까지 돈을 AAA에게 있는 저금통에 내게 되었음. 하루에 많게는 XX만원까지 벌금을 내는 등 5월 한 달 동안 총 XXX만원의 상식 밖의 벌금을 내었음. AAA은 EEEEE가 과도한 벌금으로 더 이상 낼 돈이 없다고 말하자 대출을 받아오라는 등 상식 밖의 발언을 하기도 하였음. AAA은 EEEEE 본인이 자발적으로 내는 거라고 하면서도 일정 금액을 내면 그것 가지고 되겠냐는 등의 발언을 하는 등 사실상 강요에 의해서 벌금을 내도록 하였음. 5월 23일(월)에는 견디다 못해 EEEEE가 주변에 이 사실을 이야기 하자 AAA은 누구에게 말했냐고 캐묻고는 벌금은 강요에 의한 것이 아니라 EEEEE 본인이 자발적으로 낸 것이고, 앞으로 더 이상 안내고 그동안 낸 돈도 모두 돌려받았다고 거짓으로 해명하도록 하였으며, 특히 자신이 보는 앞에서 부모님께 전화를 걸게 해서 거짓 해명하도록 하였고 이후 전액을 돌려받았음(날짜 미상)

2) BBB의 경우

우리 원의 복무규정 제11조(품위 유지 의무), 윤리강령(규정) 제11조(임직원 상호관계)에 의거 “직원은 업무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니되며, 임직원은 상호간에 직장생활에 필요한 기본 예의를 지켜야 하며 불손한 언행이나 다른 임직원을 비방하는 등의 괴로움을 주는 행위를 하여서는 아니 되도록” 되어 있으나, BBB은 EEEEE와 2015년도 12월 초순 부터 2016년도 3월 초순까지 굴뚝정도검사 업무 수행, 이후 2016년도 6월 중순 까지 굴뚝정도검사 업무 관련 SOP보고서 작성을 요구하면서 [표 2]와 같이 부당행위를 한 사실이 있는 바, 이는 우리 원 징계세칙 [별표 1] 징계기준 7. 품위유지위반 마. 기타 비위의 정도가 심하고 중과실로 중징계(정직)에 해당된다.

[표 2] : BBB 부당행위 내역

구 분	분 류	주요내용
신체적 괴롭힘	위해	5월 20일(금) 가스보관실에서 스페너 공구를 가지고 EEEEE의 얼굴과 콧등을 건드리면서 시키는 일을 제대로 해오지 못할 경우 사표를 써오라고 협박하였음 5월 30일(월) 사무실 옆 실험실에서 이전에 지시했던 SOP보고서를 제출받아 보고서를 검토하면서 폭언과 함께 책으로 수차례 EEEEE의 머리를 건드렸음
정신적 괴롭힘	협박, 모욕	- 자주 EEEEE에게 사표를 써서 자신에게 가져오라고 하고 퇴사를 수도 없이 종용하였음. 일례로 5월 30일(월)까지 자신이 지시한 SOP보고서를 제대로 써오지 못할 경우 사표를 써오라고 하였음. 그리고 양식에 없는 업무 불이행 확인서를 따로 하나 만들어서 SOP보고서를 제대로 작성해 오지 않을 경우 불이행시 조치사항이라는 항목에 '자발적으로 사표를 쓰겠다.'라고 기재토록 하였음 - EEEEEE에게 쓰레기, 인간폐기물, 기생충 등의 저속한 표현을 사용하여 인격을 모독하였으며, 또한 EEEEE 부모님도 욕하였음. 6월 21일(화)에는 EEEEE가 신고를 하여 일이 붙어진 시점에서도 반성은 고사하고 EEEEE의 옆자리 다른 직원에게 지정폐기물이 스스로 소각로에 뛰어 들어가서 자신이 지금까지 들은 말 중 가장 속이 시원하다고 EEEEE를 모욕하였음 - EEEEEE를 수차례 사무실 자기 자리로 불러서 서류뭉치로 얼굴을 건드렸음

과다 요구	불필요한 일 강요	• EEEEE에게 대답을 크게 하라고 강요하고 요구한 업무를 복명복창하고 문자로 보낸 내용도 복명복창하라고 요구하였음 • EEEEE가 대답을 3초 안에 하지 않을 경우 보고서 양이 2배로 늘어난다고 말하였음. 실제로 5월 29일(일) 주말에 전화통화 중에 EEEEE가 대답을 3초 안에 하지 않았다는 이유로 SOP보고서를 200장에서 400장으로 2배로 써오라는 부당한 요구를 하였음
과소 요구	불필요한 단순업무 부여	• 5월 31일(화)부터 6월 2일(목)까지 업무 시간에 월급을 축내는 EEEEE가 사무실에 앉아 있는 꼴을 볼 수 없다고 하여 다른 직원들이 업무를 보는 사무실에서 EEEEE 혼자 청소를 하라고 지시를 하였음. 그래서 EEEEE는 3일 내내 사무실, 실험실을 차례로 청소를 해야만 했고 각 청소구역마다 다른 동료 직원이 EEEEE가 잘 하는지를 확인하도록 하였음. 그리고 청소 후에는 각 청소구역마다 청소 보고서를 20장 이상씩 써서 1차 확인을 동료 직원에게 검토 받고 BBB에게 최종 제출하라고 요구하였음
개인자유 침해	과도한 참견	• 3월 17일(목) 안성소각장 정도검사 업무를 마치고 일과가 끝난 시점에서 박슬바센나가 숙소까지 도달한 시간을 가지고 집요하게 캐묻는 등 당일 정규 업무가 모두 종료되었고 일과시간이 끝났음에도 불구하고 사사건건 참견하여 괴롭혔음 • 5월 29일(일) 휴일에도 EEEEE에게 전화를 해서 당장 회사로 달려오라고 요구하고 SOP보고서를 제대로 작성해 오지 못할 경우 사표를 쓸 각오를 하라고 협박하였음 • 6월 2일(목) EEEEE가 일과 후 개인 저녁약속이 있었으나 미수행 업무의 완결과 요구한 청소 완결 여부에 대하여 확인 절차를 거치라고 해서 그 압박감으로 약속장소에 나가지 못하였음. 이후 편의점에서 저녁을 해결하고 청소를 다 끝내고 집으로 귀가하였음

3) CCC센터장(이하 직책 생략)의 경우

우리 원 윤리강령(규정) 제4조 제2항에 “임직원은 높은 윤리적 가치관을 가지고 개인의 품위와 시험원의 명예를 유지·발전시킬 수 있도록 관리하도록” 되어 있다.

센터장 CCC은 AAA, BBB의 직상감독자로서 전술한 조사내용과 같이 소속 센터에서 비이성적인 부당행위가 일어 나지 않도록 위 규정에 따라 관리감독을 철저히 하여야 함에도 이를 소홀히 하여 센터원 간 부당행위가 발생한 것에 대하여는 징계세칙 제4조(경고 또는 주의)를 적용하여 경고조치가 필요하다.

4) DDD본부장(이하 직책 생략)의 경우

부서장 DDD은 AAA, BBB의 차상위감독자로서 전술한 조사내용과 같이 소속 부서에서 비이성적인 부당행위가 일어 나지 않도록 관리감독을 철저히 하여야 함에도 이를 소홀히 하여 부서원 간 부당행위가 발생한 것에 대하여는 징계세칙 제4조(경고 또는 주의)를 적용하여 주의조치가 필요하다.

4. 조치사항

가. 피신고자 AAA, BBB(이상 2명)은 신고자 EEEEE의 업무 수행 수준 미달 및 업무능력 개선 의지 결여, 내성적인 성격으로 대인 관계 부족 등의 사유로 전술한 부당행위를 할 수 밖에 없었다고 주장하나 업무능력 관련 사항은 인사평가, 교육 등을 거쳐 우리 원 규정과 절차에 따라 처리되어야 하며, 내성적인 성격으로 대인 관계 부족은 개선이 필요하지만 지극히 개인적인 성격의 문제이다. 따라서 피신고자의 주장은 타당성이 없다고 판단된다.

따라서 우리 원 복무규정 제11조(품위 유지 의무), 윤리강령(규정) 제11조(임직원 상호관계) 위반한 AAA, BBB(이상 2명)은 우리 원 징계세칙 [별표 1] 징계기준 7. 품위유지위반 마. 기타 비위의 정도가 심하고 중과실의 중징계(정직)에 해당되어 징계세칙 제5조에 따라 징계처분할 것.

나. CCC은 AAA, BBB의 직상감독자로서 전술한 조사내용과 같이 소속 센터에서 비이성적인 부당행위가 일어 나지 않도록 윤리강령(규정) 제4조 제2항에 따라 관리감독을 철저히 하여야 함에도 이를 소홀히 하여 센터원 간 부당행위가 발생한 것에 대하여는 징계세칙 제4조(경고 또는 주의)를 적용하여 경고조치할 것.

다. DDD은 AAA, BBB의 차상위감독자로서 전술한 조사내용과 같이 소속 부서에서 비이성적인 부당행위가 일어 나지 않도록 관리감독을 철저히 하여야 함에도 이를 소홀히 하여 부서원 간 부당행위가 발생한 것에 대하여는 징계세칙 제 4조(경고 또는 주의)를 적용하여 주의조치할 것.

라. ☆☆☆☆본부장은 조직문화개선 일환으로 직장에서의 부당행위가 일어나지 않도록 재발방지계획 수립과 교육을 실시하고, 징계세칙 [별표 1] 징계기준 비위의 유형 품위유지위반 항목에 구체적으로 직장에서의 부당행위시에 대한 내용 삽입과 현재 5개월인 채용형 인턴 직원에 대한 일반직(정규직) 전환 평가의 평가기간, 평가방법, 평가항목 등의 개선 방안을 검토할 것.

마. 윤리감사실장은 행동강령 및 공직기강 확립 점검시 직장에서의 부당행위 발생 여부를 직원들에게서 무작위로 메일·문자메세지 등에 대한 설문 회신을 통해 수시 모니터링을 실시할 것.

5. 기타(첨부)

- 우리 원 관련 규정 각 1부
 - 복무규정, 윤리강령(규정), 징계세칙
- 관련 직원 인사정보 각 1부
 - EEEEE, AAA, BBB, CCC, DDD의 인사정보 각 1부
- 신고 관련 서류 각 1부
 - 신고자의 신고서, 피신고자별 부당행위 주요내용, 피신고자별 부당행위 사항, BBB 부당행위 관련 녹음 파일
- 문답서, 확인서 각 1부

[별표1] (개정 2016.2.23.)

징계기준

비위의 정도 및 과실 여부 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실 이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실 이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고, 경과실인 경우
1. 성실의무 위반 가. 공급횡령·유용, 업무상 배임 나. 직권남용으로 타인 권리침해 다. 직무태만 또는 회계질서 문란 라. 기 타	해임 해임 해임 해임	해임 해임-정 직 해임-정 직 정 직	해임-정 직 정 직 정 직 감봉	정 직-감봉 감봉 감봉 견책
2. 복종의무 위반 가. 지시사항 불이행으로 업무 추진에 중대한 차질을 준 경우 나. 기타	해임 해임	정 직 정 직	감봉 감봉	견책 견책
3. 직장 이탈 금지 위반 가. 집단행위를 위한 직장 이탈 나. 무단결근 다. 기 타	해임 해임 해임	정 직 정 직 정 직	감봉 감봉 감봉	견책 견책 견책
4. 친절·공정의무 위반	해임	정 직	감봉	견책
5. 비밀엄수의무 위반 가. 비밀의 누설·유출 나. 개인정보 부정이용 및 무단유출 다. 비밀 분실 또는 해킹 등에 의한 비밀침해 및 비밀유기 또는 무단방치 라. 개인정보 무단조회·열람 및 관리소홀 등 마. 그 밖에 보안관계 법령 위반	해임 해임 해임 해임 해임 해임	해임 해임-정 직 정 직 정 직 정 직 정 직 해임	정 직 정 직 감봉 감봉 감봉 정 직	감봉-견책 감봉-견책 견책 견책 견책 견책 감봉
6. 청렴의무 위반	해임	해임	정 직	견책
7. 품위유지의무 위반 가. 성폭력(미성년자) 나. 그 밖의 성폭력 다. 성희롱·성추행 라. 성매매 마. 기타	해임 해임 해임 해임 해임	해임 해임 해임 해임-정 직 정 직	해임-정 직 정 직 정 직-감봉 정 직-감봉 감봉	정 직-감봉 감봉-견책 견책 견책 견책
8. 영리업무 및 겸직금지의무 위반	해임	정 직	감봉	견책
9. 집단행위금지 위반	해임	정 직	감봉	견책
※ 비고 - 제7호다목에서 "성희롱"이란 「국가인권위원회법」 제2조제3호다목 또는 「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성희롱을 말한다. - 제7호라목의 규정에도 불구하고 음주운전에 대한 징계기준은 별표2와 같다.				